루리 줍줍 · 응모·실무 가이드

아파트 발코니 확장 기준: 합법 범위·신고·불...

루리 줍줍이 정리한 글

아파트 발코니 확장 기준: 합법 범위·신고·불법 확장 문제

루리

발코니는 국토교통부 고시 기준에 맞으면 거실 등으로 쓸 수 있어요(건축법령). 준공 후에 확장하려면 건축사 확인을 받아 허가권자(시·군·구)에 신고해야 한다고 고시에 나와 있어요. 기준을 어긴 확장은 시정 요구 등 문제가 될 수 있어요.

발코니는 국토교통부 고시 기준에 맞으면 거실 등으로 쓸 수 있어요(건축법령). 준공 후에 확장하려면 건축사 확인을 받아 허가권자(시·군·구)에 신고해야 한다고 고시에 나와 있어요. 기준을 어긴 확장은 시정 요구 등 문제가 될 수 있어요.

> 국토교통부 고시 「발코니 등의 구조변경절차 및 설치기준」과 정부 정책브리핑 안내를 정리한 일반 설명이에요. 고시는 개정될 수 있으니 **공식 확인**하세요. 예시는 설명용 **가상 예시**예요.

1 1. 기본 정보

항목	내용
근거	건축법 시행령(발코니 정의·대피공간 등), 국토교통부 고시 「발코니 등의 구조변경절차 및 설치기준」
준공 후 변경	건축사 확인을 받아 허가권자에게 신고(고시 제12조)
신고 서식	건축법 시행규칙 별지 제6호 서식
주택법 적용 주택	주택법 제42조에 따른다고 고시에 표기
처리·비용	지자체와 시공 조건에 따라 달라 **공식 확인**

2 2. 설치 기준 요약 (고시 기준)

항목	내용
난간	거실 등으로 쓰면 높이 1.2m 이상, 난간살 간격 10cm 이하
창호·단열	건축물의 에너지절약 설계기준과 건축구조설계기준에 맞아야 함
방화판·방화유리창	스프링클러 살수범위 밖의 2층 이상 아파트 발코니는 높이 90cm 이상
자동화재탐지기	살수범위 밖 발코니를 거실 등으로 쓰면 설치
대피공간	해당 층·세대 조건이면 설치 의무, 보일러실·창고로 쓰면 안 됨

수치는 정책브리핑에 정리된 고시 기준이고, 이후 개정이 있었을 수 있어서 현행값은 **공식 확인**하세요.

3 3. 확장 전 확인 순서

1. 우리 집이 대피공간이 필요한 층·구조인지 도면으로 확인해요.
2. 단지 관리규약과 입주자 대표회의 안내를 확인해요.
3. 건축사 사무소 또는 시공사에 구조변경 가능 여부를 문의해요.
4. 건축사 확인을 받아 허가권자에 신고해요.
5. 신고 뒤 건축물대장에 구조변경 여부가 표시되는지 확인해요(고시 제9조).

4 4. 흔한 실수

- 대피공간까지 막아 창고나 보일러실로 써요. 고시는 대피에 장애가 되는 용도를 금지해요.
- 난간 높이와 방화판 기준을 지키지 않고 창만 달아요.
- 신고 없이 공사를 마쳐요. 고시는 준공 후 변경을 신고 대상으로 정해 놓았어요.
- 내력벽이나 기둥을 건드려요. 구조 안전은 건축사 확인 사항이에요.
- 시공 업체 말만 믿고 합법 여부를 확인하지 않아요.

5 5. 불법 확장 시 생길 수 있는 문제

- 고시 제11조에 따라 사용승인 단계에서 기준 위반 여부를 확인해요.
- 건축법상 위반 건축물에는 시정명령과 이행강제금이 따를 수 있어요. 구체적 금액과 절차는 관할 지자체와 건축법 조문에서 **공식 확인**하세요.
- 매매·대출·화재 대응 때 위반 사실이 문제가 될 수 있어요. 개별 사정은 지자체 건축과에 문의하세요.

6 6. 가상 예시

G씨가 입주 5년 된 아파트 거실 쪽 발코니를 넓히려 해요. 먼저 단지 관리규약과 대피공간 위치를 확인하고, 건축사 확인서를 받아 시청 건축과에 신고하는 순서로 진행해요.

7 체크리스트

- 대피공간 위치와 필요 여부를 확인했다
- 관리규약과 단지 안내를 확인했다
- 건축사 확인을 받았다
- 허가권자에 신고했다
- 난간·방화판·단열창 기준을 확인했다
- 건축물대장 표시를 확인했다

8 용어 정리

- **발코니**: 건축물의 내부와 외부를 연결하는 완충공간이에요.
- **대피공간**: 화재 때 피하는 공간으로, 내화 구획과 외기 개방 기준이 있어요.
- **허가권자**: 건축 신고를 받는 시장·군수·구청장이에요.
- **방화판**: 윗집으로 불이 번지는 것을 늦추는 판이에요.

9 자주 묻는 질문

Q. 신고는 누가 하나요?

A. 고시는 건축주가 건축사 확인을 받아 신고한다고 해요.

Q. 단독주택도 되나요?

A. 고시 제2조는 단독주택 발코니를 외벽 2면 이내로 정하고 있어요.

10 근거로 삼은 공식 출처

- 법제처 행정규칙 「발코니 등의 구조변경절차 및 설치기준」: https://www.law.go.kr/admRulSc.do?menuId=5&subMenuId=41&tabMenuId=183&query=%EB%B0%9C%EC%BD%94%EB%8B%88+%EB%93%B1%EC%9D%98+%EA%B5%AC%EC%A1%B0%EB%B3%80%EA%B2%BD%EC%A0%88%EC%B0%A8+%EB%B0%8F+%EC%84%A4%EC%B9%98%EA%B8%B0%EC%A4%80 (https://www.law.go.kr/admRulSc.do?menuId=5&subMenuId=41&tabMenuId=183&query=%EB%B0%9C%EC%BD%94%EB%8B%88+%EB%93%B1%EC%9D%98+%EA%B5%AC%EC%A1%B0%EB%B3%80%EA%B2%BD%EC%A0%88%EC%B0%A8+%EB%B0%8F+%EC%84%A4%EC%B9%98%EA%B8%B0%EC%A4%80)
- 국토교통부 보도자료 「발코니 등의 구조변경절차 및 설치기준 개정」: https://www.molit.go.kr/USR/NEWS/m_71/dtl.jsp?id=95071226 (https://www.molit.go.kr/USR/NEWS/m_71/dtl.jsp?id=95071226)
- 정책브리핑 발코니 확장 알고 합시다: https://www.korea.kr/news/policyFocusView.do?newsId=115085941&pkgId=40000014 (https://www.korea.kr/news/policyFocusView.do?newsId=115085941&pkgId=40000014)
- 이행강제금 금액, 현행 개정 수치: 이 글에서 확인하지 못함

공유 공유하기 카카오톡 링크 복사 네이버 블로그 밴드 X Facebook

다른 고민 보기 · 루리에게 추천 상담 받기

11 마감 임박 공모전